

CRIMES CONTRA PESSOA – EXERCÍCIOS – LESÃO CORPORAL

1. (FCC/2018/PREFEITURA DE CARUARU – PE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Lesão corporal de natureza grave é aquela da qual resulta:
- deformidade permanente.
 - incapacidade permanente para o trabalho.
 - violência doméstica.
 - feminicídio.
 - aceleração de parto.



O PULO DO GATO

Essa questão é muito comum. Muitas provas cobram quais são as hipóteses de lesão corporal grave e gravíssima (§§ 1º e 2º do art. 129, do Código Penal).

COMENTÁRIO

- É uma lesão corporal de natureza gravíssima. (consta no § 2º)
 - É uma lesão corporal de natureza gravíssima.
 - No § 9º do artigo 129, estabelece-se que a violência doméstica é uma qualificadora da lesão corporal, mas não é, necessariamente, uma lesão corporal de natureza grave.
 - Feminicídio é um homicídio qualificado, não é uma lesão corporal.
 - É uma hipótese de lesão corporal de natureza grave. Consta no art. 129, § 1º, inc. IV, do Código Penal.
2. (VUNESP/2018/TJ–MT/JUIZ) João, com a intenção de matar, desferiu golpes de faca em seu irmão José. Antes de desferir o golpe fatal, atendendo aos apelos de sua mãe, que implorava para que poupasse a vida de José, João parou de agredir o irmão. Por insistência de sua mãe, João socorreu José, o qual sobreviveu com lesões corporais que, embora tenham causado risco de vida, regeneraram-se em vinte dias. Sobre a situação hipotética, assinale a alternativa correta.
- João responderá por lesões corporais graves em razão da desistência voluntária.

ANOTAÇÕES

- b. João responderá por tentativa de homicídio com redução de pena pelo arrependimento posterior.
- c. João responderá por lesões corporais leves em razão da desistência voluntária.
- d. João responderá por tentativa de homicídio.
- e. João não responderá por crime.

COMENTÁRIO

As questões de lesão corporal, muitas vezes, estarão relacionadas aos institutos do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, o que consta no art. 15 do Código Penal. Nesse caso, ocorreu tanto desistência voluntária, ainda que não espontânea, pois foi algo pedido pela mãe, quanto um arrependimento eficaz, posto que impediu a consumação do crime, uma vez que socorreu José.

A consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz: o agente responde somente pelos atos já praticados, não pode ser responsabilizado pelo seu *animus* inicial. O que já havia praticado era a violência doméstica (§ 9º do art. 129). No entanto, ele praticou uma conduta mais grave que a violência doméstica, pois o § 9º se aplica quando há uma lesão corporal leve, o que não corresponde a essa situação.

A lesão corporal gerou risco de vida ao seu irmão, o que configura uma hipótese de lesão corporal grave, do art. 129, § 1º, II.

Portanto, aplicando o art. 129, § 1º combinado com o § 10, tem-se a tipificação do crime pelo qual João deve ser responsabilizado, pois foi uma lesão corporal grave no contexto de violência doméstica. Então, não será responsabilizado por homicídio nem pela tentativa de homicídio, já que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz fizeram com que ele seja responsabilizado somente por uma lesão corporal grave.

A questão não adentrou no aumento de pena determinado pelo § 10, mas é possível respondê-la sem problema.

- 3.** (INÉDITA) Sobre os aspectos relacionados ao delito de lesões corporais, é correto afirmar que:
- a. A gradação como lesão leve, grave ou gravíssima se aplica às modalidades dolosas e culposas do delito.

ANOTAÇÕES

- b. No caso de lesões recíprocas, o juiz pode, em qualquer caso, substituir a pena de detenção pela pena de multa.
- c. Nos casos de lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
- d. Aumenta-se a pena do delito de lesões corporais caso praticadas em situação de violência doméstica.
- e. Qualifica-se o delito de lesão corporal em caso de prática contra agente integrante da Força Nacional de Segurança Pública.

COMENTÁRIO

- a) A gradação só pode ser aludida se a lesão corporal for dolosa (leve, grave, gravíssima ou seguida de morte). Caso seja culposa, aplica-se o art. 129, § 6º, independentemente das consequências que gerem essa lesão.
- b) Conferir o art. 129, § 5º, do Código Penal. De fato, se as lesões corporais forem recíprocas, o juiz pode trocar a pena de detenção pela de multa, mas não em qualquer caso, somente nas lesões corporais leves.
- c) Esse é o denominado perdão judicial, o qual é cabível no homicídio (art. 121, § 5º), bem como na lesão corporal (art. 129, § 8º).
- d) O que ocorre é uma qualificadora, não se gera aumento de pena. A lesão corporal, em contexto de violência doméstica ou contra mulher em razão da condição do sexo feminino, será uma qualificadora (art. 129, § 9º e § 13).
- e) Não é uma qualificadora. A prática contra agente integrante da Força Nacional de Segurança Pública é uma causa de aumento de pena, o que consta no § 12.



10m

4. (FGV/2019/MPE-RJ/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCESSUAL) No dia 3 de junho de 2019, Vitor, revoltado com a intenção de sua companheira Rosa de terminar o relacionamento, faz um grande buraco no quintal da residência e surpreende sua companheira com um forte golpe de pá na sua cabeça. Em seguida, apesar de saber que aquele golpe não seria suficiente para causar a morte de Rosa, joga-a no interior do buraco, com a intenção de persistir nos golpes, causar sua morte e, em seguida, esconder o corpo. Ocorre que Rosa começa a chorar e implora para que Vitor pense na

ANOTAÇÕES

filha do casal. Vitor, então, cessa sua conduta, ajuda Rosa a sair do buraco e permite que ela vá se limpar, ocasião em que a vítima pula pela janela do banheiro e informa os fatos a policiais militares que passavam pela localidade. É constatada a existência de lesões de natureza leve na vítima. Considerando apenas as informações expostas, a conduta de Vitor configura:

- a. tentativa de homicídio qualificado por ser contra a mulher, por condição do sexo feminino;
- b. lesão corporal qualificada por ser contra companheira, em razão do arrependimento eficaz;
- c. Lesão corporal qualificada por ser contra companheira, em razão da desistência voluntária;
- d. fato atípico, em razão do arrependimento eficaz;
- e. fato atípico, em razão da desistência voluntária.

COMENTÁRIO

Vitor desiste de prosseguir na execução do crime, o que configura uma desistência voluntária, assim, por sua própria vontade, o crime não se consuma. Nessa condição, o agente responde somente pelos atos já praticados. No caso, ele gerou lesões corporais leves na vítima.

Vitor seria responsabilizado pelo que consta no art. 129, § 13, que foi implantado pela Lei n. 14.188, a qual entrou em vigor em 29 de julho de 2021. No entanto, isso só poderia ser aplicado se houvesse praticado essa conduta em 03 de agosto de 2021, o que não ocorreu, pois praticou esse crime antes dessa data. Assim, será responsabilizado pelo que existia à época. Na lesão corporal em contexto de violência doméstica, o que havia era o art. 129, § 9º. Caso essa conduta fosse realizada de 29 de julho de 2021 adiante, aplicar-se-ia o § 13.

- a) Houve desistência voluntária, o que não configura tentativa de homicídio.
- b) Não houve arrependimento eficaz, mas desistência voluntária.
- c) Em razão da data, teria que se aplicar o § 9º.
- d) Será responsabilizado pelo delito, não foi fato atípico.
- e) Será responsabilizado pelo delito, não foi fato atípico.



15m

ANOTAÇÕES

Código Penal

Art. 129. § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: *(Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021)*

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos).

A Lei n. 14.188 entrou em vigor no dia 29 de julho de 2021 e, por ser uma *novatio legis in pejus*, somente se aplica dessa data para frente.

5. (FCC/2017/PC-AP/DELEGADO DE POLÍCIA) João decide agredir fisicamente Pedro, seu desafeto, provocando-lhe vários ferimentos. Porém, durante a luta corporal, João resolve matar Pedro, realizando um disparo de arma de fogo contra a vítima, sem contudo, conseguir atingi-lo. A polícia é acionada, separando os contendores. Diante do caso hipotético, João responderá
- a. apenas por lesões corporais.
 - b. apenas por tentativa de homicídio.
 - c. por rixa e disparo de arma de fogo.
 - d. por lesões corporais consumadas e disparo de arma de fogo.
 - e. por lesões corporais consumadas e homicídio tentado.

COMENTÁRIO

Na decisão voluntária, inicialmente quer-se matar, desiste-se voluntariamente e gera-se somente lesão corporal, mas o que ocorre nessa questão é o contrário: inicialmente, o sujeito queria gerar somente lesão corporal, mas em seguida, muda o seu dolo a fim de matar a vítima.

O que pode efetivamente ocorrer é o que consta na letra “e” ou “b”, pois não há possibilidade de ser apenas lesão corporal, já que ele realmente tentou matar a vítima, não houve rixa com apenas duas pessoas nem apenas disparo de arma de fogo.

Nessa questão, há a progressão criminosa.

É preciso diferenciar: o crime progressivo, para alcançar a consumação do delito, necessariamente passa por outro, como matar alguém a facadas, pois, nesse caso, passa-se por lesões corporais, mas o indivíduo será responsabilizado por homicídio, posto que o seu dolo é matar.

ANOTAÇÕES



Na situação da questão 5, há outro instituto, mas a consequência é a mesma. Tem-se a progressão criminosa, a qual ocorre quando se altera o dolo ao longo da execução. Inicia-se buscando um resultado, mas durante a execução do crime, muda-se o dolo para buscar o resultado de outro crime mais grave. A ela aplica-se o princípio da consunção (crime-fim absorve crime-meio, crime mais grave absorve o crime menos grave).

Portanto, João só poderá ser responsabilizado pela tentativa de homicídio via progressão criminosa, assim, o crime-fim absorverá o crime-meio, e o mais grave absorverá o menos grave.

6. (FGV/2015/TJ-PI/ANALISTA JUDICIÁRIO – ESCRIVÃO JUDICIAL) A qualificadora “deformidade permanente” do crime de lesão corporal (artigo 129, § 2º, IV, do CP) deve ser valorada quando:
- a. da consumação do crime;
 - b. da prática da ação;
 - c. do exaurimento do crime;
 - d. da ação médica reparadora;
 - e. da oitiva em juízo.

COMENTÁRIO

O STJ já pacificou o seu entendimento no que concerne ao momento consumativo da lesão corporal, quando gera uma deformidade permanente.

Exemplo: sofre-se uma lesão corporal e ela gera uma deformidade permanente, como uma cicatriz no rosto, passa-se por processos reparatórios, como cirurgias plásticas, e consegue-se eliminar a cicatriz. Nisso, surge o advogado do autor alegando que a deformidade permanente foi reparada por meio de cirurgia plástica, requerendo que se aplique ao seu cliente a lesão corporal leve ao invés da gravíssima.

Diante disso, o STJ decidiu que a deformidade permanente deve ser constatada no momento da consumação do crime, e ainda que a vítima realize cirurgias plásticas e consiga retirar aquela deformidade, isso não deve beneficiar o autor do crime, portanto, o agente será responsabilizado pelo art. 129, § 2º, porque a deformidade permanente não precisa ser eterna, deve ser constatada no momento da consumação do crime.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ) O crime de lesão corporal praticado por um indivíduo contra seu irmão, no âmbito doméstico, configura apenas o crime de lesão corporal simples, dada a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos em que a vítima seja do sexo masculino.

COMENTÁRIO

Se houver lesão corporal simples, mas praticada pelo irmão, no âmbito doméstico, deve-se aplicar o que consta no art. 129, § 9º do Código Penal. Em contrapartida, se a lesão corporal for praticada contra a irmã, em virtude da sua condição de sexo feminino, aplicar-se-á o § 13, mas se for em virtude do simples fato de ser irmã, aplicar-se-á o § 9º. Logo, a questão está equivocada.



8. (CESPE/2013/POLÍCIA FEDERAL/PERITO CRIMINAL FEDERAL) Tendo em vista que o médico-legista deve descrever, em seu laudo, as lesões que eventualmente encontrar, e cuja natureza jurídica pode ser leve, grave e gravíssima, ou, ainda, lesão corporal seguida de morte, em conformidade com o art. 129 do Código Penal, julgue o item que se segue.

A incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, a deformidade permanente e a aceleração de parto caracterizam lesões corporais de natureza grave.

COMENTÁRIO

Está equivocada, pois a incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, de fato, é uma hipótese de lesão corporal grave, a aceleração de parto, de fato, é uma hipótese de lesão corporal grave, mas a deformidade permanente é uma hipótese de lesão corporal gravíssima.

9. (CESPE/2012/PC-AL/AGENTE DE POLÍCIA) João, namorado de Ana, acha que ela, um dia, no passado, traiu-o com Pedro, seu vizinho, que é muito forte. Em uma ocasião, chegando à casa de Ana, encontrou Pedro no portão e imediatamente passou a agredi-lo verbalmente. Em seguida, atracaram-se e, na briga, João, que estava apanhando, usou uma navalha que carrega sempre consigo para furar Pedro na barriga. Pedro não

ANOTAÇÕES

morreu, mas ficou internado em hospital por dois meses. A conduta de João configura tentativa de homicídio ou lesão corporal de natureza grave, a depender do elemento subjetivo de João, a ser revelado com base em elementos fáticos apurados na investigação e no processo.

COMENTÁRIO

Não há legítima defesa, pois esta só existe diante de uma agressão injusta atual iminente, mas a situação indica que Pedro não estava praticando uma agressão injusta, pois foi agredido verbalmente por João e, em seguida, atracaram-se na briga. Contudo, a questão não apresenta elementos de que Pedro praticava uma agressão injusta contra João, que ensejasse o uso de uma navalha para que João se defendesse legitimamente. Assim, pode-se descartar a hipótese de legítima defesa.

Essa questão apresenta um tema de difícil percepção. João, nessa situação, quis matar ou lesionar o Pedro? Como diferenciar uma lesão corporal seguida de morte de um homicídio? Nesta, quer-se matar a vítima, naquela, quer-se lesionar a vítima, mas o agente acaba gerando a morte, ainda que o dolo na lesão corporal seja de lesionar, o que aponta para o art. 129. Todavia, se o dolo é de matar a vítima, ainda que somente lesões corporais sejam produzidas, responde-se pelo art. 121, na modalidade tentada (homicídio tentado).

Então, a distinção entre responder por homicídio ou lesão corporal não depende do resultado do crime, em ambos pode-se ter a morte ou a lesão corporal como resultado, ou até mesmo resultado nenhum. Diferencia-se homicídio em relação à lesão corporal pelo dolo do sujeito ativo, o que a questão não explicita.

De fato, a conduta de João pode ser de tentativa de homicídio, se o dolo dele for de matar, já que tentou matar o Pedro, embora este não tenha morrido por razões alheias à sua vontade. Mas João pode responder por lesão corporal de natureza grave, pois Pedro ficou internado por dois meses, incapacitado para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Responderá por tentativa de homicídio ou por lesão corporal de natureza grave a depender do elemento subjetivo: dolo e culpa.



30m

ANOTAÇÕES

10. (CESPE/2012/PC-AL/AGENTE DE POLÍCIA) O homicídio e a lesão corporal são classificados como crimes contra a pessoa.

COMENTÁRIO

Tanto o homicídio quanto a lesão corporal estão no título de crimes contra pessoa, que inaugura a parte especial do Código Penal. Não só o homicídio, como também o aborto, a lesão corporal, o infanticídio, a ameaça, a invasão de dispositivo informático e a violação de domicílio, são todos crimes contra pessoa (do art. 121 até o art. 154, b, do Código Penal).

11. (CESPE/2010/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave em face da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima.

COMENTÁRIO

A lesão corporal de natureza grave, em virtude da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não se relaciona somente à incapacidade para o trabalho por mais de trinta dias, mas para qualquer outra ocupação habitual que a vítima tinha, seja laborativa, seja outra qualquer atividade que regularmente desempenhava.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. a
3. c
4. c
5. b
6. a
7. E
8. E
9. C
10. C
11. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
